

本庭现宣判如下：

****广东省高级人民法院刑事判决书（2022）粤刑终1036号****

本院经审理认为，上诉人严某聪吸食毒品后，明知吸毒后驾驶机动车可能造成严重危害后果，仍放任该结果发生，在公共场所驾车连续冲撞多名行人，造成多人伤亡的严重后果，其行为已构成以危险方法危害公共安全罪。上诉人所提其行为构成交通肇事罪、主观上无犯罪故意的上诉理由均不能成立；其所提一审量刑畸重的上诉理由，因本案犯罪后果极其严重、社会危害性极大，且吸毒后驾驶属法定从重情节，原判已充分考量其从宽情节，量刑并无不当。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，判决如下：

****驳回上诉，维持原判。****

本判决为终审判决。

判决书已依法制作并提交导出。本次庭审到此结束，闭庭。